



Tout créateur d'entreprise s'interroge sur la forme juridique qui correspond le mieux à ses besoins. On recense trois critères principaux :

- la volonté de diriger seul ou de partager le pouvoir de décision ;
- les apports dont dispose le créateur ;
- la responsabilité financière.

Dans un contexte où de plus en plus d'individus souhaitent entreprendre rapidement et de manière autonome, l'entreprise individuelle apparaît comme une forme juridique particulièrement attractive. Facile à créer, souple dans son fonctionnement, elle permet de lancer une activité sans avoir à s'associer.



I. UNE FORME JURIDIQUE SIMPLE ET ACCESSIBLE



L'entreprise individuelle constitue la forme la plus ancienne et la plus répandue d'exercice d'une activité économique.

Elle repose sur un principe fondamental : une seule personne exerce l'activité, sans création d'une personne morale distincte.



Une grande simplicité.

Les formalités de création sont rapides et peu coûteuses, ce qui en fait un statut particulièrement adapté aux entrepreneurs souhaitant tester une activité.



Un régime juridique modernisé.

Depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, un statut unique de l'entrepreneur individuel a été instauré.



Le régime du micro-entrepreneur (auto-entrepreneur).

Il permet de bénéficier de modalités simplifiées de calcul et de paiement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Les charges sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé : l'entrepreneur ne paie que s'il encaisse des revenus.



Cependant, ce régime est limité :

- par des plafonds de chiffre d'affaires
- et par l'impossibilité de déduire les charges réelles

Ainsi, si l'entreprise individuelle se distingue par sa simplicité, elle présente également certaines limites.

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL "CLASSIQUE" vs MICRO-ENTREPRENEUR		
	Entrepreneur individuel "classique"	Micro-entrepreneur
 Pour qui ?	Personnes souhaitant exercer seules une activité, sans limitation spécifique de chiffre d'affaires (CA).	Personnes souhaitant tester une activité ou l'exercer de manière accessoire.
 Activités concernées	Adapté aux activités nécessitant plus d'investissements ou présentant des risques plus importants.	Activités avec peu d'investissements et des risques limités.
 Imposition et cotisations	Calculées sur la base du résultat réel (bénéfice ou perte).	Le bénéfice est déterminé de manière forfaitaire par l'administration fiscale (sans prise en compte des charges réelles).
 Comptabilité	Tenue d'une comptabilité complète (charges, produits, résultat).	Obligations comptables allégées (suivi du chiffre d'affaires encaissé).
 Cotisations sociales	Calculées indépendamment des encaissements (logique comptable).	Calculées uniquement sur les encaissements (pas de CA = pas de cotisations).
 Déduction des charges	Possibilité de déduire les charges réelles (loyer, matériel, etc.).	Aucune déduction des charges réelles.
 Plafonds de chiffre d'affaires	Pas de plafonds de chiffre d'affaires.	Plafonds de chiffre d'affaires à respecter (2026-2028) : 203 100 € : activités de vente et hébergement 83 600 € : prestations de services 15 000 € : meublés de tourisme non classés
 Application du régime	Régime choisi ou maintenu volontairement selon la situation de l'entrepreneur.	Le régime s'applique automatiquement aux nouvelles entreprises individuelles (sauf option contraire).

II. UNE PROTECTION RENFORCÉE MAIS IMPARFAITE DU PATRIMOINE



L'un des principaux enjeux de l'entreprise individuelle réside dans la protection du patrimoine de l'entrepreneur.

→ Le **patrimoine** désigne l'ensemble des biens et des dettes d'une personne. Il comprend donc :

- les **biens** (logement, véhicule, épargne...)
- mais aussi les **obligations** (dettes)



Dans le cadre d'une activité professionnelle, il est essentiel de distinguer :

- le **patrimoine personnel** : biens utilisés dans la vie privée
- le **patrimoine professionnel** : biens nécessaires à l'activité (matériel, local, compte professionnel...)



Traditionnellement, dans l'entreprise individuelle, ces deux patrimoines étaient **confondus**.

→ Cela signifiait que les créanciers professionnels pouvaient saisir les biens personnels en cas de difficultés.



Afin de limiter ce risque, le législateur a réformé le statut en 2022. Désormais, une **séparation automatique entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel est mise en place**.

→ Cette séparation permet en principe de protéger les biens personnels de l'entrepreneur.



UNE PROTECTION ENCORE RELATIVE

Cependant, cette protection connaît des limites.



En pratique, les banques exigent souvent une **caution personnelle**.

→ Cela signifie que l'entrepreneur s'engage à rembourser les dettes sur ses biens personnels si l'entreprise ne peut pas le faire.



Ainsi, la **protection du patrimoine reste relative**.

- ✓ Si l'activité fonctionne, l'entrepreneur conserve ses biens personnels.
- ✓ En cas de difficultés, certains biens personnels peuvent être mobilisés, notamment en cas de caution personnelle ou en cas de fraude ou de faute de gestion.

III. UNE ÉVOLUTION VERS DES STRUCTURES PLUS PROTECTRICES ET ADAPTÉES AU DÉVELOPPEMENT



Si l'entreprise individuelle constitue une forme simple pour débiter une activité, son évolution dépend des besoins de l'entrepreneur et du développement de son activité.



Depuis la réforme de 2022, il n'existe plus qu'un statut unique de l'entrepreneur individuel, qui intègre directement une **séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel**.

→ Cela signifie que, par défaut, les biens personnels de l'entrepreneur sont protégés des dettes professionnelles, sans démarche particulière.



Cependant, cette protection reste relative, notamment en cas de caution personnelle ou de fraude, et la **crédibilité peut être limitée auprès des partenaires financiers**.



Lorsque l'activité se développe, l'entrepreneur peut envisager des structures plus adaptées, comme l'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée).

→ Elle permet de mieux protéger le patrimoine et d'améliorer la crédibilité de l'entreprise.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE vs EURL		
	Entreprise individuelle (EI)	EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)
 Personnalité juridique	Aucune personne morale : l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un juridiquement.	Personne morale distincte : l'entreprise a une existence juridique propre.
 Séparation des patrimoines	Statut unique depuis 2022 avec séparation automatique du patrimoine.	Séparation juridique complète des patrimoines (personne morale + patrimoine propre).
 Responsabilité financière	Patrimoine personnel protégé en principe (sauf exceptions).	Responsabilité limitée aux apports.
 Création	Simple et rapide, peu de formalités.	Plus complexe (rédaction de statuts, immatriculation...).
 Gestion	Souple, peu d'obligations administratives.	Plus encadrée (comptabilité, assemblées, formalités).
 Développement	Adaptée pour démarrer ou tester une activité.	Adaptée pour structurer et développer une activité.



EN SYNTHÈSE



SIMPLE ET ACCESSIBLE

Création rapide, peu coûteuse, idéale pour démarrer seul une activité.



PROTECTION RENFORCÉE MAIS RELATIVE

Séparation automatique des patrimoines depuis 2022, mais protection limitée en cas de caution personnelle ou de fraude.



ÉVOLUTION POSSIBLE

L'entrepreneur peut faire évoluer son entreprise vers des structures plus adaptées (ex : EURL) pour mieux protéger son patrimoine et crédibiliser son activité.



OBJECTIF

Choisir la forme juridique la plus adaptée à ses besoins actuels, tout en anticipant le développement futur de son activité.